

통 보

제 목 시설개선사업 계약기간 연장 시 보험기간 연장 미 실시

관 련 부 서 총북본부

내 용

1. 업무 개요

총북본부는 LPG용기 사용가구 중 사고에 취약한 LPG호스를 사용하는 가구에 대하여 금속배관으로 교체하는 등 시설개선 사업을 시행하고 있다.

이를 위해 2023년에는 가스난방공사업 등 가스시설공사 자격을 보유한 22개 사업자를 선정하여 2,280가구의 LPG고무호스를 금속배관으로 교체할 수 있도록 계약을 체결하였고, 사업자의 계약이행 보증을 위해 사업자에게 계약보증보험 증권을 납부하게 하였다.

이후 시설개선 사업을 진행하는 과정에서 시설개선사업 대상자 명단 확보 부족 등의 문제로 11개 사업자에 대해서는 계약기간을 연장하였다.

2. 관련규정 및 판단기준

계약관리규정(이하 “규정”이라 한다) 제79조에 의하면 공사와 계약을 체결하고자 하는 자는 계약체결 전까지 계약보증금을 납부하게 하여야 하며, 납부방법은 현금 또는 보증보험증권 등으로 납부하도록 되어있다.

또한 규정 제91조에 따라 계약의 이행기간을 연장하려면 계약상대자로 하여금

당초의 보증기간에 그 연장하고자 하는 기간을 가산한 기간을 보증기간으로 하는 보증보험증권을 제출하게 하여야 한다.

한편 대법원 판례(대법원 1997. *.*. 선고 **다*****)에 따르면 이행보증보험계약 주채무의 이행기일이 도래하기 전에 보험기간을 초과하여 연기하여 준 경우, 그 연기된 이행기일에 주채무를 이행하지 못한 것은 보험금 지급사유에 해당되지 않는다고 판시하였다.

따라서 계약기간을 연장하는 경우 계약상대자로부터 당초의 보증기간에서 연장된 계약기간을 보증기간으로 하는 보증보험증권을 제출받아야 하며, 이를 통해 계약상대자의 계약 불이행에 대한 보험금을 지급받을 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

충북본부는 LPG용기 사용가구 시설개선을 위해 22개 사업자를 선정, 2023년 4월에 시공계약을 체결하였으며 이때 계약기간을 지역별 시공물량에 따라 ○○시·○○군·○○군은 2023년 4월 24일 ~ 2023년 10월 27일 까지, ○○군·○○군·○○군은 2023년 4월 25일 ~ 2023년 9월 15일까지가 되도록 하였고 계약기간을 보증기간으로 하는 계약보증보험 증권을 사업자로부터 제출받았다.

이후 충북본부에서는 LPG용기 사용가구 시설개선사업을 진행하던 중 사업 대상자 명단 확보 부족 등의 어려움이 발생하여 기존 계약기간 내 사업 완료에 차질이 생기자 아래 [표 1]과 같이 계약기간을 연장하는 변경계약을 체결하였다.

그러나 충북본부는 11개 사업자들과 변경계약을 체결하면서 8개 사업자로부터 변경된 계약기간을 보험기간으로 하는 보험증권을 제출받았으나, 3개 사업자로

부터는 변경된 보험증권을 제출받지 않고 사업을 진행하였고 이에 따라 보험증권을 제출받지 않은 3개 사업자에 대해서는 계약불이행 시 보험금을 지급받을 수 없는 결과를 초래하였다.

[표 1] 2023년 LPG용기 시설개선 사업 변경계약 현황

상호	지역	계약기간		계약보증보험 보험기간 변경여부
		변경전	변경후	
AA,BB,CC	○○시	‘23. 4. 24 ~ 10. 27	‘23. 4. 24 ~ 12. 22	O
DD	○○군	‘23. 4. 25 ~ 9. 15	‘23. 4. 25 ~ 11. 15	X
EE,FF	○○군	‘23. 4. 24 ~ 10. 27	‘23. 4. 24 ~ 12. 22	O
GG,HH	○○군	‘23. 4. 24 ~ 10. 27	‘23. 4. 24 ~ 12. 22	O
II	○○군	‘23. 4. 25 ~ 9. 15	‘23. 4. 25 ~ 12. 22	O
JJ		‘23. 4. 25 ~ 9. 15	‘23. 4. 25 ~ 11. 15	X
KK	○○군	‘23. 4. 25 ~ 10. 27	‘23. 4. 25 ~ 12. 22	X

※ 자료출처: 충북본부 제출자료 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 충북본부장은

LPG용기 사용가구 시설개선 사업 등 변경 계약 체결 시 연장된 계약기간을 보증기간으로 하는 보증보증보험증권을 미징구하는 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)